法律倫理主題整理：法官倫理—審判行為與言論

整理範圍：108-114年司律一試法律倫理考題
涵蓋主題：法庭行為、審判獨立與評議、促和解、公開評論案件、保密與言論、職務監督
題數：13 題

壹、法庭行為

一、法官審理中之歧視言論（114年第63題）

甲法官在審理A與B（外國籍）間之感情及債務糾紛所引發之刑事詐欺案件時，不認同B態度輕佻，於審理中糾正斥責：「你們外國人就是想賺錢」、「你們都來臺灣騙臺灣人的錢」、「你以為我們臺灣啊是隨便你這樣子的喔！」、「你對我們臺灣這個社會有什麼幫助啊！蛤？」等語。下列何者不是甲法官所違反法官倫理規範之內容？

(A) 法官執行職務，應保持公正、客觀、中立，不得有損及人民對司法信賴之行為
(B) 法官不得因性別、種族、地域、宗教、國籍、年齡而有差別待遇行為
(C) 法官應維持法庭莊嚴，不得對在庭之人辱罵、無理之責備或有其他損其尊嚴之行為
(D) 法官對於繫屬中或即將繫屬之案件，不得公開發表可能影響裁判或程序公正之言論

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	有違反	甲法官之歧視言論**損及公正客觀中立**，並損及人民對司法之信賴。
(B)	有違反	甲法官以**國籍**為由對B為差別待遇，違反不歧視規定。
(C)	有違反	甲法官對B之斥責屬**辱罵、無理責備**，損及B之尊嚴。
(D)	☑ 未違反（本題答案）	此條款規範的是法官**公開發表影響裁判之言論**（如對媒體發言），甲法官之行為係在**法庭上**對當事人之不當言行，並非「公開發表」影響裁判之言論。

二、法官當庭貶損律師（114年第67題）

法官甲於審理案件時，當庭於被告A及其辯護律師乙面前，向被告A說：「……選任律師要小心，有些律師到處在外招搖撞騙，沒學問也沒時間研究案情，告的辯的一塌糊塗……；像這個辯護狀雖然有律師具名，一點也不像律師寫的……」。針對法官甲之行為，下列敘述何者正確？

(A) 法官甲當庭的言行，僅為善意提醒，有助於當事人慎選律師，沒有違反法官倫理
(B) 法官甲當庭的言行，並不至於損及律師的尊嚴，沒有違反法官倫理
(C) 法官甲對律師的意見，應私下告知當事人，不可在法庭上講
(D) 法官甲當庭的言行不當，有違法官倫理

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	法官甲之言論**非善意提醒**，而是對律師之貶損與侮辱。
(B)	✗ 錯誤	當著當事人面前貶低律師專業能力，**確實損及律師尊嚴**。
(C)	✗ 錯誤	法官不應對律師為此等貶損言論，不論公開或私下皆不恰當。
(D)	☑ 正確（本題答案）	法官應**維持法庭莊嚴**，不得對在庭之人辱罵或損其尊嚴。甲之言行有違法官倫理規範。

三、法官不當促和解（112年第65題）

某法官於審理甲訴請乙損害賠償之第二審程序中，在準備程序中對上訴人乙表示：「我看你分明是在浪費司法資源，胡亂上訴，你最好趕快和解，否則，我一定判你賠更多」，下列敘述何者正確？

(A) 如法官是為避免訟累而告知乙時，並未違反法官倫理
(B) 如僅乙提起上訴時，法官為訴訟經濟得為上開表示，並未違反法官倫理
(C) 如甲、乙均提起上訴時，法官為上開表示，仍屬其心證公開權限範圍，並未違反法官倫理
(D) 法官以不當方式要求當事人和解，其行為違反法官倫理

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	法官以**威脅性語氣**要求和解，即使出於避免訟累之目的，仍屬不當。
(B)	✗ 錯誤	法官**不得以威脅方式**促和解，無論何種情形，此方式皆違反法官倫理。

(C)	✗ 錯誤	法官之表述並非合理之心證公開，「我一定判你賠更多」是**威脅性言論**。
(D)	☑ 正確（本題答案）	法官以**不當方式**（威脅、施壓）要求當事人和解，違反法官倫理。法官得試行和解，但不得以不正當方式為之。

四、法官法庭行為綜合（110年第62題）

法官下列行為，何者未違反法官倫理？

(A) 甲法官係某二審案件之受命法官，因認上訴人提起上訴顯無理由，對上訴人闡釋這個案子一審量刑結果對其而言已屬有利，絕不可能再改判，請那個律師來辯護都沒有用
(B) 乙法官於庭審中發現當事人間與本案請求相關連之爭執，已另案繫屬於法院，為追求效率，當庭打電話與該他案件之承辦法官討論兩案事實如何認定及判決
(C) 丙法官於審理期日，因認證人所述偏頗不實，當庭向證人表示做人說話要憑良心，說謊會下地獄，希望證人想清楚再回答後，就已詰問過之待證事項依職權再次詢問證人
(D) 丁法官於獨任審判時，發現旁聽席中被告之母親正用手機錄影開庭情形，經制止後不從，遂禁止其旁聽

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 違反	法官在審理前即表明**預斷結果**（絕不可能改判），侵害當事人之辯護權，違反審判公正。
(B)	✗ 違反	法官不應就繫屬案件與其他法官私下討論事實認定及判決，有損**審判獨立**。
(C)	✗ 違反	法官以「說謊會下地獄」等語對證人施壓，屬**不當干預證人之陳述**。
(D)	☑ 未違反（本題答案）	法庭內**未經許可不得錄影**，法官制止後仍不從，**禁止旁聽**屬法官維持法庭秩序之正當權限。

五、法官配偶同事務所律師代理案件之處理（108年第63題）

甲法官之夫乙任職由10位律師以合夥型態組成的某事務所，該事務所丙律師所代理某民事事件適分由甲法官審理，下列敘述何者正確？

(A) 甲法官如知悉丙律師與其夫乙同事務所時，應立即自行迴避
(B) 因乙任職之律師事務所人數眾多，甲法官知悉丙律師與其夫乙並非熟識，故毋須為任何處理
(C) 甲法官知悉丙律師與其夫乙同事務所時，應告知當事人並陳報院長知悉
(D) 甲法官知悉丙律師與其夫乙同事務所時，應裁定停止訴訟程序並陳報院長知悉

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	配偶同事務所律師代理案件，不當然構成法官**自行迴避**事由，但法官應主動揭露此關係。
(B)	✗ 錯誤	即使事務所人數眾多且甲與丙不熟識，甲法官仍應**主動揭露**配偶與訴訟代理人同事務所之關係。
(C)	☑ 正確（本題答案）	法官知悉其配偶與訴訟代理人同屬一事務所時，應**告知當事人**並**陳報院長**知悉，以確保程序透明與公正。
(D)	✗ 錯誤	無須**裁定停止訴訟程序**，僅需告知當事人並陳報院長即可，由當事人決定是否聲請迴避。

六、法官當庭責備辣護人之行為（108年第64題）

甲法官於庭審時，於辣護人陳述前，即諭示被告：「你選任辣護律師宜謹慎為之，以免碰到沒道德的律師」及「辣護人有的招搖撞騙，黑白亂講，搞得法院烏煙瘴氣」等語。下列敘述何者正確？

(A) 甲之諭示屬訴訟指揮權之範圍，不涉及法官倫理
(B) 甲之諭示有損辣護人尊嚴，可能涉及違反法官倫理
(C) 甲之諭示係善意勸說，維護被告權益，促進訴訟公平，並無不當之處
(D) 甲之諭示只是個人意見的表達，不涉及法官倫理

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	甲之言論超出訴訟指揮權範圍，屬於對辣護人之貶損與侵辱，**涉及法官倫理**。
(B)	☑ 正確（本題答案）	法官應**維持法庭莊嚴**，不得對在庭之人辱罵或損其尊嚴。甲之言論有損辣護人尊嚴，可能違反法官倫理。
(C)	✗ 錯誤	甲之言論**非善意提醒**，而是對辣護人之貶損與侵辱，不僅不當，且可能影響被告對辣護人之信任。
(D)	✗ 錯誤	法官在法庭上之言行並非單純個人意見表達，係以法官身分發言，**涉及法官倫理**。

七、法官行為綜合（109年第65題）

下列何行為未違背法律倫理規範之要求？

(A) 法官於案件審理程序中，對於某法律爭議，對當事人表示法官自己所持之法律見解
(B) 法官於臨退休前2個月，將其所有原定之言詞辣論期日的案件，全部取消，改訂退休日後的期日
(C) 法官於下班之後，代親友撰寫訴狀並收取一定費用
(D) 地方法院院長基於司法監督，為維持審判效率，指示某一法官就某一案件應於10日內終結之

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 違反	法官於審理程序中對當事人表示「自己所持之法律見解」，可能構成**預斷之言行**，影響當事人對審判公正之信賴。
(B)	☑ 未違反（本題答案）	法官臨退休前將案件重新排定至退休後，係為使繼任法官得完整審理案件（直接審理主義），屬**正當案件管理**。
(C)	✗ 違反	法官**不得執行律師職務**，代親友撰寫訴狀並收取費用，違反法官倫理規範。
(D)	✗ 違反	院長指示法官於特定期限內終結案件，屬於**干預審判獨立**，職務監督不及於個案審判時程。

貳、審判獨立與評議

一、法官評議與關說（112年第62題）

A因車禍過失傷害案件，經地方法院判決有罪後提起上訴，二審法院由甲擔任受命法官、乙擔任審判長，丙擔任陪席法官。評議期間甲主張一審判決無誤，應駁回上訴；乙主張應改判無罪，並稱A之父親為法界同僚，審理期間曾來拜訪關心，告知業經和解，希望改判無罪。甲、乙各自堅持己見未達共識，因丙支持乙之見解，該案改判無罪。關於上述爭議，下列敘述何者正確？

(A) 甲之意見與審判長乙不同，甲應得請求迴避
(B) 乙因受同僚請託，且自認對系爭案件掌握完全，基於審判長職責，得要求甲及丙均配合同意改判無罪
(C) 丙既知悉確有法界同僚向乙請託關心，自應通知相關職務監督權人
(D) 甲、乙、丙各自堅持法律確信，評議之後，甲得因評議結果與其見解不同，拒絕書寫判決書

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	與審判長法律見解不同，**不構成迴避事由**。
(B)	✗ 錯誤	審判長不得以受他人請託為由要求其他法官配合，此為嚴重違反**審判獨立**之行為。
(C)	☑ 正確（本題答案）	丙知悉有人向乙**關說案件**，依法官倫理規範，應**通知相關職務監督權人**。法官知悉其他法官有違反倫理之行為時，有通知義務。
(D)	✗ 錯誤	評議結果與個人見解不同，受命法官**不得拒絕書寫判決書**。依法評議後應依多數決結果撰寫。

二、法官夫妻分別審理相關案件（108年第65題）

甲法官於審理某刑事傷害案件時，得知任職同法院之夫乙法官刻正審理該案之民事求償事件，下列敘述何者正確？

(A) 甲、乙法官為夫妻，任何職務上資訊均得互相分享
(B) 甲法官如認必要時，得當庭打電話向乙法官詢問民事訴訟進行情形
(C) 甲法官當庭打電話向乙法官詢問民事和解情形，違反審判獨立及法庭尊嚴，影響人民對司法之信賴
(D) 甲法官對於告訴乃論案件，得當庭打電話向乙法官詢問民事和解情形

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	即使為夫妻，職務上資訊**不得互相分享**，各自承辦案件應保持**審判獨立**。
(B)	✗ 錯誤	法官不應於審理中就繫屬案件與其他法官私下討論，當庭打電話更有損**法庭尊嚴**。
(C)	☑ 正確（本題答案）	法官當庭打電話向其他法官詢問相關案件情形，違反**審判獨立**及**法庭尊嚴**，影響人民對司法之信賴。
(D)	✗ 錯誤	問題不在於案件是否為告訴乃論，而在於當庭打電話詢問他案情形本身即違反審判獨立與法庭尊嚴。

參、法官言論與保密

一、法官與檢察官公開評論案件（112年第63題）

關於法官與檢察官公開評論法院審理中的刑事個案之言論自由問題，下列敘述何者正確？

(A) 既然已經偵查終結並對被告予以起訴，檢察官就可以公開評論該被告實屬罪大惡極，利用輿論要求法官對之判處重刑
(B) 只要不是該案承審法官，其他法官都可以自由公開評論該案應該如何審理與量刑，不受限制
(C) 該案承審法官可以在僅限司法官可登入的網路法官論壇上面，預先說明自己心證並請司法官學長姐幫忙集思廣益
(D) 不僅承審法官對於繫屬中的案件對外發表評論的言論自由受一定之限制，即使承審法官配屬之書記官亦受限制

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	檢察官起訴後**不得利用輿論**影響法院審判，此違反檢察官倫理。
(B)	✗ 錯誤	非承審法官亦**不得任意公開評論**繫屬中案件之審理與量刑。法官倫理規範不限於承審法官。
(C)	✗ 錯誤	即便在僅限司法官之論壇，承審法官亦**不得預先公開心證**或請他人提供意見，有損審判獨立。
(D)	☑ 正確（本題答案）	對繫屬中案件之言論限制，不僅及於承審法官，**書記官等相關職員亦受限制**，以維護審判公正。

二、法官接受媒體訪談揭露非公開訊息（111年第62題）

甲法官承審男性主管與女性助理間性騷擾爭議，依法不公開審理，宣判結果因與社會預期落差而遭批評。甲認為輿論抨擊與事實不符，同意接受媒體邀訪澄清誤解。甲於訪談中表示卷證顯示雙方互動細節（牽手散步、閉眼親吻），足認「並非性騷擾，而係相互試探之職場戀情，婚外情未遂」等語，然上述言論並未記載於判決書。甲之行為是否違反法官倫理規範？

(A) 違反。因為甲未考慮職場權力不對等，認定不構成性騷擾，見解錯誤
(B) 違反。因為甲不應揭露其因職務機會所知悉之非公開訊息
(C) 不違反。因為甲亦享有言論自由，且其接受訪談係為促進司法公信
(D) 不違反。因為甲依法獨立審判，且其未將訪談言論記載於判決書

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	違反倫理之原因不在於法律見解是否正確，而在於**揭露非公開訊息**。
(B)	☑ 正確（本題答案）	甲揭露**不公開審理中所知悉之非公開訊息**（卷證細節），違反法官**保密義務**。法官不應揭露因職務機會所知悉之非公開訊息。
(C)	✗ 錯誤	法官言論自由受限，不得以促進司法公信為由揭露非公開訊息。
(D)	✗ 錯誤	是否記載於判決書不影響其揭露非公開訊息之違規性。

三、法官對於司法案件之公開評論（108年第66題）

有關法官對於司法案件評論之倫理規範，下列敘述何者正確？

(A) 法官得對非自己承辦且尚在法院繫屬中之案件，為公開評論，並預測未來判決結果
(B) 法官對於其他法官承辦之案件，一律不得公開發表言論
(C) 法官就非自己承辦的案件判決，認為媒體報導不實，得接受節目採訪，透露私下得知的評議實情，以衡平視聽
(D) 法官應要求書記官等受其指揮或監督之法院人員，不得就繫屬中或即將繫屬之案件公開發表足以影響裁判公正之評論

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	法官**不得**對繫屬中案件為公開評論或預測判決結果，無論是否為自己承辦。
(B)	✗ 錯誤	「一律不得」過於絕對。對於**已確定**之案件，法官得為學術性之評論；但對繫屬中案件不得發表影響裁判公正之言論。
(C)	✗ 錯誤	法官**不得透露評議實情**，評議有保密義務，即使認為報導不實，亦不得以接受採訪方式揭露。
(D)	☑ 正確（本題答案）	法官應要求受其指揮或監督之人員（如**書記官**），不得就繫屬中或即將繫屬之案件公開發表足以影響裁判公正之評論。

肆、法官職務監督

一、法官職務監督之敘述（111年第65題）

關於法官職務監督之敘述，下列何者正確？

(A) 法官所受職務監督包括確保法官裁判正確、判決前及時糾正裁判違誤及督促法官依法迅速審判
(B) 為發揮法官自治之精神，法官會議對於對法官為職務監督之處分有建議權
(C) 最高法院院長監督該法院與所轄高等法院、地方法院及其分院法官
(D) 法官認職務監督危及其審判獨立時，得請求公務人員保障暨培訓委員會撤銷之

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明

(A) ✗ 錯誤　職務監督**不包括**確保裁判正確或判決前糾正裁判違誤，此屬**審判獨立核心領域**。職務監督僅及於督促迅速審判等行政事項。

(B) ☑ 正確（本題答案）　依法官法相關規定，法官會議對於職務監督處分有**建議權**，體現法官自治精神。

(C) ✗ 錯誤　最高法院院長僅監督**該法院**法官，對於所轄之高等法院及地方法院法官，由各該法院院長監督。

(D) ✗ 錯誤　法官認職務監督危及審判獨立時，得請求**職務法庭**撤銷之，非公務人員保障暨培訓委員會。

[!NOTE]
重點整理
法官審判行為與言論：

- **法庭行為**：不得辱罵、歧視、貶損在庭之人尊嚴；不得以不當方式促和解；不得預斷結果
- **配偶利益揭露**：配偶同事務所之律師代理案件時，應告知當事人並陳報院長
- **評議**：以多數決為原則，受命法官不得拒寫判決書；知悉關說應通知職務監督權人
- **審判獨立**：夫妻法官各自審理案件，不得分享職務上資訊，不得當庭打電話詢問他案情形
- **言論限制**：繫屬中案件不得公開發表影響裁判之言論；不得揭露非公開訊息及評議內容；限制及於書記官
- **職務監督**：不及於裁判正確性；法官會議有建議權；危及審判獨立得請求**職務法庭**撤銷
- **退休轉銜**：法官退休前重排期日以利繼任者完整審理，屬正當案件管理

資料來源： 108–114 年司律一試法律倫理考古題
最後更新： 2026-06-19